

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/444

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת המועד להגשת תביעה לגמלה והתקופה שבעדה תשולם), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 296 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 296 –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "שנים עשר חודשים" יבוא "שבע שנים";
- (2) בסעיף קטן (ב) –
- (א) בפסקה (1), במקום "12 חודשים" יבוא "שבע שנים" ובמקום "18 חודשים" יבוא "7 שנים";
- (ב) פסקה (2) – תימחק.

דבר ה ס ב ר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), הוא חוק סוציאלי, שנועד להעניק רשת בטחון לתושבי ישראל ולהסדיר את מתן הקצבאות המיועדות להם, ואת תשלום דמי הביטוח המגיעים מהם.

על פי החוק, תושב שלא העביר את התשלומים אותם הוא חייב למוסד לביטוח לאומי, ניתן לגבות ממנו את הכספים עבור תקופה של שבע שנים אחורה. ואולם בנוגע לזכות לקצבה או לגמלה, שתושב זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי על פי החוק, קובע סעיף 296 כי אם הוגשה התביעה באיחור, יהיה המבקש זכאי לקבל את הגמלה לתקופה של 12 חודשים אחורה בלבד, ולעניין קצבת זקנה שאינה מותנית בהכנסה – 48 חודשים.

מטרת הצעת החוק היא להשוות בין חובות וזכויות האזרח בחוק, כך שכאשר מגיעה לו זכות לגמלה והתביעה הוגשה אחרי המועד, הוא יהיה זכאי לממש את זכותו עד שבע שנים אחורה, דהיינו, תקופת ההתיישנות של הזכויות תהיה זהה לתקופת ההתיישנות של החובות – שבע שנים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/24/60).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/268).

הצעת החוק זהה לפ/24/268 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

